

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 804/2539 นาย จันทร แซ่อู่ย
บริษัท ควอลิตี้วิศวรรรม (1998) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 277

ตามคำร้องของโจทก์อ้างว่าจากการตรวจสอบหลักฐานบัญชีงบดุลของจำเลยณ วันที่31ธันวาคม2534ระบุว่าจำเลยมีทรัพย์สินมากกว่าที่จำเลยเป็นหนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)สาขาลาดพร้าว111 ตามที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ไว้และมากกว่าเงินฝากในบัญชีกระแสรายวันที่จำเลยเปิดไว้ต่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)สาขาลองจัน อีกบัญชีหนึ่งทั้งทราบจากเจ้าหน้าที่ธนาคารว่ามี ทรัพย์สินวางเป็นประกันไว้ต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)สาขา ลาดพร้าว111 แต่จำเลยได้ย้ายสำนักงานโดยไม่ทราบว่าย้ายไปอยู่ที่ใดและส.ผู้ จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)สาขาลาดพร้าว111ไม่ยินยอมให้ตรวจ ทรัพย์สินที่จำเลยวางประกันดังนี้ตามสำเนางบดุลของจำเลยที่โจทก์แนบมาทำย คำร้องเป็นการระบุสินทรัพย์อย่างกว้างๆไม่มีรายละเอียดและเป็นงบดุลที่แสดง สินทรัพย์เพียงวันที่31ธันวาคม2534ก่อนโจทก์ยื่นคำร้องเป็นเวลาเกือบ2ปี6เดือน ระยะเวลาดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไม่มีทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ก็ได้ เนื่องจากการประกอบกิจการงานของจำเลยส่วนหลักประกันที่วางไว้ต่อธนาคารนั้นก็ไม ปรากฏว่าเป็นหลักประกันด้วยทรัพย์สินอะไรแน่ชัดดังนี้ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทราบโดย แน่ชัดว่าจำเลยมีทรัพย์สินที่สามารถระบุจำนวนชนิดและประเภทได้มากกว่าที่ปรากฏใน บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในธนาคารทั้งสองแห่งที่โจทก์ทราบทั้งเงินของจำเลยที่

ปรากฏทางบัญชีก็ไม่พอชำระหนี้โจทก์เหตุผลตามคำร้องทำให้โจทก์เชื่อว่าจำเลยมีทรัพย์สินที่จะถูกบังคับมากกว่าที่โจทก์ทราบโดยมีว.กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยและส.ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดที่อาจจะทราบถึงความมีอยู่ที่แท้จริงแห่งทรัพย์สินของจำเลยคำร้องของโจทก์จึงมีเหตุผลสมควรที่จะหมายเรียกบุคคลทั้งสามมาทำการไต่สวนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา277

คดีสืบเนื่องจากมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ค่าสินค้าที่จำเลยซื้อจากโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ เป็นเงิน 175,680 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกนายวุฒิชัย เชนนะสิริกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลย และนายสุธี มหาสุวรรณ ในฐานะผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สาขาลาดพร้าว 111 ซึ่งเป็นธนาคารที่จำเลยเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้มาไต่สวนเพื่อค้นหาทรัพย์สินของจำเลย เนื่องจากโจทก์เชื่อว่าจำเลยมีทรัพย์สินมากกว่าที่โจทก์ทราบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 277

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องของโจทก์อ้างว่าจากการตรวจสอบหลักฐานบัญชีงบดุลของจำเลย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2534ที่ได้ยื่นไว้ต่อนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ระบุว่าจำเลยมีทรัพย์สินมากกว่าที่จำเลยเป็นหนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว 111ตามที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้ และมากกว่าเงินฝากในบัญชีกระแสรายวันที่จำเลยเปิดไว้ต่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาลองจัน อีกบัญชีหนึ่ง ทั้งทราบจากเจ้าหน้าที่ธนาคารว่ามีทรัพย์สินวางเป็นประกันไว้ต่อธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว 111 แต่จำเลยได้ย้ายสำนักงานโดยไม่ทราบว่าย้ายไปอยู่ที่ใด และนายสุธี มหาสุวรรณผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว 111 ไม่ยินยอมให้ตรวจทรัพย์สินที่จำเลยวางประกัน ศาลฎีกาเห็นว่า ตามสำเนางบดุลของจำเลยที่โจทก์แนบมาท้ายคำร้อง เป็นการระบุสินทรัพย์อย่างกว้าง ๆ ไม่มีรายละเอียดและเป็นงบดุลที่แสดงสินทรัพย์เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 ก่อนโจทก์ยื่นคำร้องเป็นเวลาเกือบ 2 ปี 6 เดือน ระยะเวลาดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไม่มีทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ก็ได้ เนื่องจากการประกอบกิจการของจำเลย ส่วนหลักประกันที่วางไว้ต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาลาดพร้าว 111 นั้นก็ไม่ปรากฏว่าเป็นหลักประกันด้วยทรัพย์สินอะไรแน่ชัด ดังนี้ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทราบโดยแน่ชัดว่าจำเลยมีทรัพย์สินที่สามารถระบุจำนวน ชนิด และประเภทได้มากกว่าที่ปรากฏในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในธนาคารทั้งสองแห่งที่โจทก์ทราบ ทั้งเงินของจำเลยที่ปรากฏทางบัญชีก็ไม่พอชำระหนี้โจทก์ เหตุผลตามคำร้องทำให้โจทก์เชื่อว่าจำเลยมีทรัพย์สินที่จะถูกบังคับมากกว่าที่โจทก์ทราบ โดยมีนายวุฒิชัย เชนนะสิริกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยและนายสุธีผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ที่อาจจะทราบถึงความมีอยู่ที่แท้จริงแห่งทรัพย์สินของจำเลย คำร้องของโจทก์จึงมีเหตุสมควรที่จะหมายเรียกบุคคลทั้งสองมาทำการไต่สวนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 277 ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของ

โจทก์โดยไม่หมายเรียกบุคคลทั้งสองมาทำการไต่สวนให้คำร้องขอของโจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นออกหมายเรียกนายวุฒิชัย เชนะสิริกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยและนายสุธี มหาสุวรรณผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว 111มาทำการไต่สวนตามคำร้องขอของโจทก์ คืบค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์และฎีกาทั้งหมดให้แก่โจทก์

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>